过去的对价

Past Consideration | 为何允诺的时间很重要？

你免费帮邻居翻译了一则通知。翻译完成后，邻居表示感谢，并答应给你20英镑。后来他没有付款。你能否用已经完成的翻译，作为要求他履行这个新允诺的合同依据？通常不能：翻译当时是免费帮忙，并不是为换取后来才出现的付款允诺。

本指南面向没有法律基础的英语专业学生，介绍英格兰与威尔士合同法。先看事情发生的顺序，再判断是否存在交换，以及此前的请求和报酬约定是否影响结论。这里介绍的规则不能直接当成中国合同法的规则。

1 Consideration：法律认可的交换回报

Consideration 通常译为“对价”，这里不是“认真考虑”。它是为换取允诺而提供的、法律认可的回报。可以是行为、作出行为的允诺，也可以是答应不做某件事。想通过合同执行允诺的人，通常需要说明自己为换取它提供或允诺了什么。

Promisor 是作出允诺的人；promisee 是接受允诺的人。在开头的例子中，邻居是付款允诺的 promisor，你是 promisee。区分两者，有助于看清谁应付款、谁要求执行允诺。

2 一般规则：事后许诺不会自动形成交换

Past consideration 指用先前的行为支持后来的允诺，而该行为并非为换取这个允诺而作出。已经完成的自愿帮忙，通常不会因为对方后来答应奖励，就变成支持该允诺的有效对价。

事情发生的顺序	如何理解
先完成免费帮忙，再答应付款。	通常属于过去的对价：帮忙不是基于后来的付款允诺完成的。
先约定工作与报酬，再完成工作，最后付款。	正常的约定交换。工作后付款，不等于过去的对价。

3 “先工作，后付款”完全可能有效

星期一，公司约定付你50英镑翻译费；星期三，你交付译文；星期五，是付款日期。工作是在原有约定下完成的。关键不是钱是否提前交付，而是工作是否属于双方已经约定的交换。

Re McArdle：先装修，后允诺

Re McArdle [1951] Ch 669 | 英国上诉法院

4 发生了什么？

一位已故父亲的遗产中有一处房产。他的遗孀享有终身权益，之后由五名子女享有相关权益。其中一名儿子与妻子住在那里。1943至1944年间，房屋得到改建，费用由儿媳承担。

1945年4月，五名子女签署文件，答应在遗产分配时，从遗产中向儿媳偿还488英镑。这时，改建工作已经全部完成。遗孀去世后，儿媳要求付款，子女提出反对。

5 谁胜诉？为什么？

结果：反对儿媳请求的一方上诉成功。上诉法院认定，偿还约定不能作为合同执行，因为作为对价的工作已经全部完成，儿媳没有任何工作仍待履行。该文件也未能实现所主张的收款权益转让（equitable assignment）。

6 看真实时间顺序，不只看文件措辞

时间	对分析的意义
1943至1944年：完成改建。	后来被主张为对价的工作，已经结束。
1945年：签署偿还文件。	书面文字本身，不能把已经完成的工作变成新的交换。
之后：产生付款争议。	请求付款的人需要说明，付款允诺有哪些法律依据。

换一种情形：装修开始前，各方已约定工作与报酬。对价分析会改变，因为工作是在原有交易下进行的。合同意图、条款明确性等其他要求，仍须另外判断。

7 读懂案例中的词语

Estate 指死者留下、需要处理的财产与资产。Beneficiary 是根据遗嘱或信托享有利益的人。
Life interest 指持续至权利人死亡时的权益，与不受这种期限限制的所有权不同。

案例名称开头的 Re 意为“关于某事项”。本案发生在遗产管理过程中。本课最重要的是：作为依据的工作，先于偿还文件完成。签名、费用和感谢之情本身，都不能替代对价分析。

此前的请求，可能改变结论

Lampleigh v Brathwait (1615) Hob 105; 80 ER 255

8 这个历史案件发生了什么？

Brathwait 非法杀害了一名男子。他请求 Lampleigh 尽力向国王寻求赦免。Lampleigh 为此花费时间，并自付旅途费用。之后，Brathwait 答应支付100英镑，却没有付款。

Pardon 指官方给予的赦免。本案讨论为受请求而作出的努力支付报酬，并不是审理杀人罪是否成立的刑事案件。

9 结果与意义

结果：Lampleigh 胜诉，获判100英镑赔偿。法院将后来的付款允诺，与此前的请求及应请求而作出的努力联系起来。被请求的是尽力争取赦免，判决不要求证明赦免实际获得。

因此，行为早于明确的付款允诺，不一定说明它是免费帮忙。需要结合情境，判断此前的服务是否与双方理解的回报相联系。但有请求，仍不等于满足现代规则的全部条件。

10 Pao On 提出的三个条件

在 Pao On v Lau Yiu Long [1980] AC 614 中，英国枢密院说明，先前行为能够支持后来允诺，需要满足三个条件。Privy Council（枢密院）当时审理了来自香港的这起上诉。

条件	应问的问题
1. 行为是应允诺人的请求作出的。	作出后来允诺的人，是否请求过这个行为？
2. 双方当时理解会有回报。	双方当时是否理解会有付款或其他利益？
3. 若提前允诺，该回报可依法执行。	若提前允诺该回报，是否可依法执行？

该案涉及香港的股份交易、限制出售股份，以及防范股价下跌的保障。枢密院认定 indemnity（赔偿有关损失的允诺）具有有效对价。结果：Pao 一方上诉成功，一审判给他们的款项恢复；基于胁迫的抗辩未获支持。

11 请求帮忙，不一定是请求有偿服务

请朋友搬椅子，可能只是请求免费帮忙。再看公司请求专业译者紧急翻译，双方都理解这是有偿工作。两种情形不同。要结合言语、关系和证据，不能把每一次请求都当成付款约定。

如何应用这项规则

12 四步分析法

第一步：确定请求执行的具体允诺。
第二步：按时间列出请求、对回报的理解、工作以及后来的允诺。
第三步：判断是否已有交换约定，或是否满足先前受请求行为的三个条件。
第四步：写出对价结论，再检查合同意图、明确性及其他适用要求。

13 三种情形，分别判断

例子	通常如何分析
公司先答应付60英镑翻译费，你随后完成译文。	工作属于已经约定的交换；事后付款是正常履行。
你免费翻译作为礼物，公司之后才答应给60英镑。	对这个新允诺而言，通常是过去的对价。后来奖励不会自动形成原有交换。
公司请求专业翻译，双方理解会付费，交稿后才确定费用。	检查此前的请求、有偿理解及第三项条件，并另外检查其他合同要求。

14 核心法律英语

英文术语	中文理解
Gratuitous	无偿的；没有约定交换回报。
Remuneration	工作的报酬，可以是付款或其他回报。
Enforceable	可通过法律程序强制执行的。
Damages / breach	作为法律救济的金钱赔偿 / 违反合同义务。

15 检查你的理解

1. 判断：工作完成后付款，一定属于过去的对价。
2. Re McArdle 中，签署偿还文件时，工作是否已经完成？
3. 仅有请求帮忙，是否满足三个条件？
4. 学生免费翻译通知，完成后才有人许诺奖励。通常如何分析对价？

参考答案：1. 错。事先的交易约定可能提供交换依据。2. 是；偿还约定未能作为合同执行。3. 否；还须有双方对回报的理解，以及预先允诺时的可执行性。4. 对后来的奖励允诺而言，已完成的免费帮忙通常是过去的对价。

资料来源：Re McArdle 案例报告摘要转载；Lampleigh 判决；Pao On 判决。

依据所提供的 Past Consideration 课程材料编写，例子经简化。本指南讨论需要对价的普通合同；deed（须满足特定形式的契据）及其他请求权依据，需要单独分析。